

기후에너지환경부 소관 기타공공기관 경영실적평가에 관한 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 기후에너지환경부 소관 기타공공기관의 경영실적평가에 관한 사항을 정하여 공정하고 효율적인 평가를 통한 기관의 경영혁신 및 책임경영체제 확립을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용 대상) 이 규정은 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 "공공기관운영법"이라 한다)에 따라 기획재정부장관이 매년 지정하는 기후에너지환경부 소관 기타공공기관에 대하여 적용한다.

제2장 기타공공기관 경영평가위원회

제3조(기타공공기관 경영평가위원회의 설치) 기후에너지환경부 소관 기타공공기관의 경영실적 평가 등에 관하여 다음 각 호에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 기후에너지환경부 기타공공기관 경영평가위원회(이하 "평가위원회"라 한다)를 둔다.

1. 기관의 경영평가 편람
2. 기관의 경영실적 평가
3. 기관의 경영실적 개선계획
4. 그 밖에 기관의 평가와 관련하여 기후에너지환경부장관이 정하는 사항

제4조(평가위원회의 구성) ① 평가위원회는 위원장 1인 및 다음 각 호

의 위원으로 구성하되, 기후에너지환경부 기획조정실장이 위원장이 된다.

1. 기후에너지환경부 감사관

2. 공공기관의 운영과 경영관리에 관하여 학식과 경험이 풍부하고 중립적인 사람으로서 공공기관운영법 시행령 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중 기후에너지환경부장관이 위촉하는 15인 내·외의 사람

② 제1항제2호의 규정에 따른 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다. 다만, 기후에너지환경부장관은 위원회의 운영상 필요한 경우 임기 만료전이라도 위원을 해촉할 수 있으며, 후임위원의 임기는 전임자의 남은 임기로 한다.

③ 제1항제2호의 규정에 따른 위원은 공공기관의 자율·책임경영체제 확립 및 경영효율성 제고를 위하여 그 양심에 따라 성실히 직무를 수행하여야 한다.

④ 제1항제2호의 규정에 따른 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해촉될 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 때

2. 직무태만, 품위손상 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정된 때

3. 직무와 관련한 형사사건으로 기소된 때

⑤ 위원장은 제1항제2호의 규정에 따른 위원이 제4항 각 호의 어느 하

나에 해당하게 된 때에는 기후에너지환경부장관에게 해촉을 건의할 수 있다. 다만, 제4항제1호의 경우에는 해촉을 건의하여야 한다.

제5조(평가위원회의 회의) ① 평가위원회의 회의는 구성원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② <삭 제>

③ 평가위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 기후에너지환경부 혁신행정담당관이 된다.

④ 간사는 경영실적 평가결과 등 심의 안건을 평가위원회에 제출하여야 한다.

제6조(평가위원회 위원의 제척·기피·회피) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대한 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원과 직접적인 이해관계가 있는 사항
2. 위원의 배우자, 4촌 이내의 혈족, 2촌 이내의 인척의 관계에 있는 자 또는 위원이 속한 기관과 이해관계가 있는 사항
3. 위원 또는 위원이 속한 기관이 자문·고문 등을 행하고 있는 자와 이해관계가 있는 사항

② 기타공공기관은 평가위원회에서 심의·의결하는 사항과 직접적인 이해관계가 있는 특정 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에 그 사유를 적어 기피신청을 할 수 있다. 이 경우 위원장은 기피신청에 대하여 평가위원회의 의결을 거치지 아니하고 기피여부를 결정한다.

③ 위원이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 때에는 스스로 해당 안전의 심의·의결에서 회피하여야 한다.

제3장 기타공공기관 경영실적평가

제7조(경영편람의 작성) ① 기후에너지환경부장관은 매 회계연도 개시 전까지 각 기관의 경영실적 평가기준에 관한 편람(이하 ‘경영편람’이라 한다)을 작성하여 기관에 통보하여야 한다.

② 기관장은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 사유발생 1개월 이내에 제1항의 규정에 따라 수립된 경영편람의 변경을 신청할 수 있다.

1. 정부 정책 변경 등으로 성과 목표 수정이 불가피한 경우로 관계부처 및 기후에너지환경부 주무부서와 협의를 거친 경우
2. 정부 권고사항 등을 반영하는 경우
3. 외부환경 변화 등으로 성과목표 변경 등이 객관적으로 불가피한 경우

③ 기후에너지환경부장관은 평가위원회의 심의를 거쳐 경영편람 변경을 승인할 수 있다.

제8조(경영실적 보고) 기관장은 매년 3월 20일까지 전년도 경영편람에 대한 경영실적을 기재한 보고서(이하 ‘경영실적보고서’라 한다)를 작성하여 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

제9조(경영실적 평가) ① 기후에너지환경부장관은 매년 6월 20일까지 제7조의 규정에 따른 경영편람과 제8조의 규정에 따른 경영실적보고

서를 기초로 하여 기관의 경영실적을 평가한다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따른 경영실적 평가를 위하여 필요한 경우 기관에 관련 자료의 제출을 요청할 수 있으며, 자료 요청 등을 받은 기관은 이에 적극 협조하여야 한다.

③ 기후에너지환경부장관은 기관이 제1항에 따른 경영실적보고서 및 그 첨부서류를 제출하지 아니하거나 거짓으로 작성·제출한 경우에는 평가위원회의 심의·의결을 거쳐 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 다만, 오류가 있는 자료를 제출하는 경우에는 거짓으로 작성·제출한 경우에 준하는 조치를 취할 수 있다.

1. 경영실적 평가 결과 조정(관련 지표점수 하향, 최대 0점 가능)
2. 당초 결정된 경영평가 성과급에 대한 삭감
3. 해당기관에 대한 주의·경고 등의 조치를 취하거나, 주무기관의 장 또는 기관장에게 관련자에 대한 인사상의 조치 요청

제10조(경영계약 체결) ① 기후에너지환경부장관은 기후에너지환경부장관이 임명하거나 임명을 승인하는 기관장과 경영계약을 체결하며, 이에 대한 경영계약 평가를 별도로 실시 할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따른 경영계약 평가를 제9조에 따른 경영실적 평가로 대신할 수 있다.

③ 경영계약 체결과 관련한 세부사항은 공공기관운영법 제31조를 준용할 수 있다.

제11조(평가결과의 활용) ① 기후에너지환경부장관은 제9조의 규정에

다른 평가결과를 기관 및 기관장 성과급 등에 반영할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제9조의 규정에 따른 평가결과가 부진한 기관에 대하여 평가위원회의 심의·의결을 거쳐 기관장을 해임하거나 그 임명권자에게 해임을 건의하거나 요구할 수 있다.

③ 평가결과가 미흡 이하인 기관은 평가결과 통보 후 1개월 이내에 경영실적 개선계획을 수립하여 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

제4장 기타공공기관 경영평가단

제12조(경영평가단의 설치) 기후에너지환경부장관은 제7조 내지 제9조의 규정에 따른 경영편람 작성과 경영실적 평가의 효율적인 수행과 전문적·기술적인 연구 또는 자문을 위하여 ‘기후에너지환경부 소관 기타공공기관 경영평가단’(이하 ‘경영평가단’이라 한다)을 설치할 수 있다.

제13조(경영평가단의 구성·운영) ① 경영평가단은 단장 1인을 포함하여 10인 내외의 평가단원(이하 ‘단원’이라 한다)으로 구성한다.

② 단원은 공공기관운영법 시행령 제28조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 기후에너지환경부장관이 위촉하는 자로 하고, 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

1. 공공기관의 운영 및 경영관리에 관한 전문지식이 있는 대학의 교수
2. 정부출연연구기관에 소속된 박사학위 소지자 및 이에 준하는 자격

이 있다고 인정되는 자

3. 5년 이상의 실무경험이 있는 공인회계사·변호사 및 경영자문업무에 관한 전문가

4. 그 밖에 공공기관의 운영 및 경영관리에 관한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 자

③ 단장은 제2항의 위원 중 기후에너지환경부장관이 지명한다.

④ 기후에너지환경부장관은 단원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임기 만료전이라도 해촉할 수 있다.

1. 부득이한 사유로 직무수행이 어려운 경우

2. 그 밖에 단원으로 활동하기 곤란하다고 판단되는 경우

⑤ 경영평가단의 업무수행에 소요되는 경비는 예산의 범위에서 이를 지급할 수 있다.

⑥ 그 밖에 경영평가단의 구성·운영에 관하여 필요한 사항은 기후에너지환경부장관이 정한다.

제14조(경영평가단의 업무) ① 경영평가단은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 평가방법, 평가지표 개선 및 경영평가편람 관련 자문

2. 기관별 경영실적 점검·평가

3. 기타 평가관련 사항에 대한 자문

② 단장은 평가단 운영에 관한 전반적인 업무를 총괄하고 평가단을 대표하며, 정하는 기한 내에 평가결과 등 관련 보고서를 작성하여 기후

에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

제15조(평가단원의 제척 및 회피) ① 단원이 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 경우에는 당해 기관대상 경영평가단의 업무에서 제척된다.

1. 당해 기관의 평가와 관련하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우
2. 당해 평가로 인하여 이해당사자가 되는 경우
3. 최근 3년 이내 평가대상기관에 재직한 경우
4. 기타 공정한 평가를 수행할 수 없다고 판단되는 경우

② 단원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당되는 경우에는 스스로 해당 평가 등에서 회피하여야 한다.

③ 단원이 제1항에 관한 사항을 위반한 사실이 확인된 경우 제10조의 규정에 따른 위촉을 해지하고, 당해 단원의 소속기관 또는 단체 등에 위반사실을 통보할 수 있다.

제16조(수당 등의 지급) 평가위원회의 민간위원과 경영평가단의 단원

에게 예산의 범위 안에서 수당·여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제17조(비밀 준수 의무) 평가위원회의 위원과 경영평가단의 단원은 업

무수행 중 알게 된 사항과 비밀에 대하여 평가기간 및 그 이후라도 제3자에게 누설하여서는 아니되며, 누설 시 관계법령에 따라 책임을 진다.

제18조(기타 운영사항) 이 규정에서 정한 사항 이외에 경영평가단의 운

영에 관한 필요사항은 평가단장이 간사와 협의하여 정한다.